

1529561-58.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... maconha. Informalmente, o agente confessou o tráfico de drogas.

No mesmo sentido, o PC Evandro de Oliveira informou sobre a breve campana realizada, na qual presenciaram movimentação de tráfico de drogas em um barraco localizado na beira de um córrego. No local surpreenderam o réu na posse de porções de maconha, cocaína e dinheiro em espécie.

A condenação é de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

1529561-58.2021.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1529561-58.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2331781/2021 - 49º D.P. SAO MATEUS, 21801277 - 49º D.P. SAO MATEUS, 8106/21/249 - 49º D.P. SAO MATEUS, 2331781 - 49º D.P. SAO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLEY HELIO DE CASTRO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

WESLEY HELIO DE CASTRO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, no dia 6 de dezembro de 2021, por volta das 11h20, na Avenida Pedro Cardoso do Prado, nº 47, Parque São Rafael, nesta cidade e comarca da capital, guardava e trazia consigo, para fins de tráfico, 107 porções de cocaína (pesando 30,8g), 19 porções de skunk e 22 porções de maconha (pesando ambas 64,2g), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 87 e 88), foi o réu citado (fls. 107). Apresentou resposta à acusação (em audiência). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a procedência, nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da agravante do estado de calamidade pública.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por boletim de ocorrência (fls. 4/7), auto de exibição e apreensão (fls. 11), laudo de constatação (fls. 13/17), e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 91/94).

O réu calou na fase policial.

Em juízo, Wesley negou o tráfico de drogas. Consumia crack na beira do rio quando foi abordado por apenas um policial. Tinha consigo quatro pedras de crack para consumo próprio. O policial aplicou-lhe uma rasteira e o conduziu ao distrito policial, onde foi interrogado e negou a prática do crime. Os policiais ouvidos nesta audiência não participaram de sua prisão. Apareceram apenas no distrito policial.

O policial civil Rubert Patrick de Assis Bagolin narrou que estava com o parceiro, em diligência, quando perceberam uma movimentação suspeita, típica de venda de drogas. Avistaram um ou dois indivíduos ingressando em um barraco na beira de um córrego e o deixando na sequência, com algo nas mãos. Ingressaram no barraco e depararam-se com o acusado, sozinho, na posse de porções de cocaína e maconha. Informalmente, o agente confessou o tráfico de drogas.

No mesmo sentido, o PC Evandro de Oliveira informou sobre a breve campanha realizada, na qual presenciaram movimentação de tráfico de drogas em um barraco localizado na beira de um córrego. No local surpreenderam o réu na posse de porções de maconha, cocaína e dinheiro em espécie.

A condenação é de rigor.

Os policiais civis Rubert e Evandro narraram os fatos com todas as suas circunstâncias. Em depoimentos coesos, firmes e coerentes, revelaram ter efetuado a prisão de Wesley no interior de um barraco, na posse de diversas porções de maconha e cocaína, além de algum dinheiro, logo após ter efetuado uma ou duas vendas que presenciaram à distância, em viatura descaracterizada.

Depoimento de policial, é cediço, goza de presunção de idoneidade, máxime quando em tudo ajustado ao conjunto probante comprometedor, como no caso.

Sobre o tema, confira-se a clássica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

É bem sabido, já se o disse muitas vezes, que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Ao juiz, o que cumpre, então, como, de resto, cumpre-lhe sempre, é conferir, a tais declarações, o justo e merecido valor, cotejando-as e confrontando-as com os demais elementos de convicção, atribuindo-lhes, ou não, segundo seu livre convencimento, o merecido poder de persuasão. Não se compreende, na verdade, seja a atividade policial desprovida de um mínimo de eficiência, de ética e de veracidade, a ponto de se arvorar em incriminadora insensata de inocentes. Até porque nem teria sentido conferir a lei determinada tarefa ao agente da segurança, para, ao depois, quando fosse ele convocado a prestar contas da sua atuação, negar valor ao que diz, pela preconceituosa admissão de que não fala a verdade. (Apelação nº 9082829-51.2001.8.26.0000, Relator Desembargador Canguçu de Almeida).

A negativa do réu, nesse contexto, restou isolada, sem respaldo algum, não merecendo crédito frente a contundente prova acusatória.

Está caracterizado o tráfico de drogas. A quantidade e variedade de drogas, a forma de acondicionamento, a apreensão do dinheiro e as demais circunstâncias da prisão bem revelam o intuito mercantil.

Passa-se à fixação das penas.

As circunstâncias judiciais não são desfavoráveis ao agente. Estabelece-se sua pena-base no piso mínimo, de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Wesley já sofreu condenação anterior por tráfico de drogas. O feito encontra-se em fase recursal. Logo, na segunda fase, mantém-se as penas no patamar inicial.

O réu não faz jus ao redutor de pena previsto no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, pois, pese embora sua primariedade técnica, quando condenado e solto na Ação Penal nº 1519689-87.2019, da 24ª Vara Criminal, por tráfico de drogas, em 5/5/2020, ele voltou a comercializar drogas. Logo, não há como se deixar de concluir que ele se dedicava a essa atividade criminosa. A reiteração em curto lapso temporal é fato impeditivo do benefício postulado pela Douta Defensora Pública, conforme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. É cediço que para a aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 a 2/3, a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Admite-se a consideração de ações penais em curso para se concluir que o acusado pelo crime de tráfico de drogas se dedica a atividades criminosas, circunstância que afasta a aplicação da minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. 3. Na hipótese, o Tribunal a quo concluiu, de forma fundamentada, quanto a não aplicação do redutor, haja vista a verificação de registros criminais anteriores em desfavor dos réus, indicando sua dedicação à atividade criminosa, fundamento que justifica o afastamento da benesse” (AgRg no HC 515.327/MG, j. 22/10/2019).

As penas prevalecem em concreto na ausência de outras causas legais modificadoras.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1052700, fixou, em sede de repercussão geral, o Tema 972, com efeitos "erga omnes", vedando a possibilidade de imposição de regime prisional fechado com fundamento apenas na Lei dos Crimes Hediondos, nos seguintes termos:

"É inconstitucional a fixação ex lege, com base no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal".

À vista do quanto de pena aplicado, a primariedade e a ausência de antecedentes criminais, o regime prisional é o semiaberto. É caso de aplicar-se o disposto pelas Súmulas 718 do STF (A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada) e 440 do STJ (Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito).

O valor de cada dia-multa é fixado no piso menor ante a má-situação financeira do réu.

Posto isso, JULGA-SE PROCEDENTE a ação penal para condenar WESLEY HELIO DE CASTRO, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Indefere-se o direito de interpor recurso em liberdade à minguia de fato novo a ensejar a revogação da prisão preventiva.

Oficie-se à Secretaria de Assuntos Penitenciários requisitando a imediata remoção do réu a estabelecimento prisional condizente com o regime prisional fixado.

Autoriza-se a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se à autoridade policial.

Decreta-se a perda em favor do Funad dos valores e objetos custodiados, consoante o que dispõe o artigo 63, parágrafo 1º, da Lei 11.343/2006.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 10 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA